

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS Y USO DE IMAGEN

140D Galería de Arte

PARTES

De una parte, 140D Servicios Digitales S.L., con CIF B88732599 y domicilio social en Pº del Rector Esperabé 18 2ºB Salamanca, representada por D. Alejandro Galache Corredera, en calidad de Administrador, en condición de responsable del tratamiento (en adelante, la "Galería"). De otra parte, D./Dña. [NOMBRE COMPLETO DEL ARTISTA], mayor de edad, con NIF/NIE [NIF DEL ARTISTA], con domicilio en [DOMICILIO DEL ARTISTA], actuando en su propio nombre y derecho, en condición de persona interesada y titular de los datos personales y de los derechos de imagen objeto del presente documento (en adelante, el/la "Artista"). Ambas partes, conjuntamente denominadas las "Partes", reconociéndose mutuamente capacidad legal suficiente para obligarse, suscriben el presente documento de consentimiento informado para el tratamiento de datos y autorización de uso de imagen.

EXPONEN

I. Que la Galería es una sociedad mercantil cuyo objeto social comprende la promoción, exhibición e intermediación en la venta de obras de arte a través de su plataforma digital y de sus perfiles en redes sociales (en adelante, la "Plataforma").
II. Que el/la Artista mantiene una relación de colaboración con la Galería para la promoción y difusión de su obra, y que, en el marco de dicha relación, la Galería desea tratar sus datos personales y utilizar su imagen, voz y demás contenidos audiovisuales, gráficos o escritos con fines de promoción y comunicación en medios digitales o escritos.
III. Que, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), así como con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, dicho tratamiento y uso requieren el consentimiento expreso, libre, específico e informado del/de la Artista.

Por lo expuesto, el/la Artista presta su consentimiento y otorga su autorización con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. — OBJETO Y RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

1.1. El presente documento tiene por objeto recabar el consentimiento libre, específico, informado e inequívoco del/de la Artista para el tratamiento de sus datos personales y para la captación, reproducción y publicación de su imagen, voz y demás contenidos audiovisuales en los medios y soportes digitales de la Galería, con la finalidad de promocionar y difundir su figura y su obra artística.

1.2. El responsable del tratamiento de los datos personales es 140D Servicios Digitales S.L., con CIF B88732599 y domicilio en Paseo del Rector Esperabé 18 2ºB, 37008 Salamanca. Para cualquier cuestión relativa a la protección de datos, el/la Artista podrá dirigirse a la Galería a través de la dirección de correo electrónico info@140d.art.

1.3. El presente consentimiento es independiente de cualquier otra relación contractual existente entre las Partes y no condiciona la misma. Su otorgamiento es voluntario y su denegación no producirá perjuicio alguno para el/la Artista distinto de la imposibilidad de la Galería de llevar a cabo las actuaciones de promoción descritas en este documento.

CLÁUSULA SEGUNDA. — DATOS Y CONTENIDOS OBJETO DE TRATAMIENTO

2.1. El consentimiento del/de la Artista se extiende a las siguientes categorías de datos y contenidos

- **Datos identificativos:** nombre y apellidos, nombre artístico y biografía profesional.
- **Datos de contacto profesional:** los facilitados para su difusión (web, redes sociales).
- **Imagen y voz del/de la Artista:** fotografías y vídeos en los que aparezca rostro o su voz.
- **Imágenes y vídeos de sus obras:** reproducciones fotográficas y audiovisuales de las creaciones.
- **Material de proceso creativo:** imágenes o grabaciones del/de la Artista trabajando en su estudio o en eventos.
- **Declaraciones y entrevistas:** textos, citas o testimonios facilitados por el/la Artista

2.2. Contenidos generados durante la colaboración: El/La Artista consiente que la Galería pueda captar, durante la vigencia de la relación, fotografías y vídeos en eventos, exposiciones, inauguraciones o sesiones promocionales organizados o cubiertos por la Galería, así como reutilizar el material gráfico y audiovisual que el/la Artista le facilite voluntariamente.

2.3. La Galería no tratará categorías especiales de datos (datos de salud, ideología, religión u orientación sexual) salvo que el/la Artista los haga manifiestamente públicos en el marco de su actividad artística y preste, en su caso, consentimiento explícito adicional para ello.

CLÁUSULA TERCERA. — FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Y DEL USO DE IMAGEN

3.1. Los datos personales, la imagen, la voz y los contenidos del/de la Artista se tratarán con la finalidad de promocionar y difundir su figura y su obra artística, así como las actividades, exposiciones y servicios de la Galería, en sus medios y soportes digitales. Ello incluye la elaboración de publicaciones, catálogos, fichas de artista, campañas de comunicación y contenido divulgativo.

3.2. La Galería no utilizará la imagen ni los contenidos del/de la Artista con una finalidad distinta de la indicada, ni los empleará de forma que resulte ofensiva, denigratoria o ajena al contexto de promoción artística, sin recabar un nuevo consentimiento. No se adoptarán decisiones automatizadas ni elaboración de perfiles con efectos jurídicos sobre el/la Artista.

CLÁUSULA CUARTA. — MEDIOS Y SOPORTES DIGITALES DE PUBLICACIÓN

El/La Artista autoriza la publicación de su imagen, voz y contenidos en los siguientes medios y soportes digitales de la Galería:

- a) Página web y tienda online de la Galería (140d.art), incluidas fichas de artista, fichas de obra, información sobre subastas, sorteos o streams en directo y blog o sección de noticias.
- b) Perfiles de la Galería en redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, X (Twitter), LinkedIn, Pinterest y cualesquiera otras plataformas análogas que la Galería utilice.
- c) Boletines y comunicaciones por correo electrónico (newsletter), catálogos digitales y dossiers de prensa, publicitarios o de imagen profesional en formato electrónico o impreso.
- d) Material promocional digital difundido a través de campañas de publicidad en línea y plataformas de terceros, siempre con la finalidad de promoción descrita en este documento.

CLÁUSULA QUINTA. — BASE JURÍDICA Y CARÁCTER DEL CONSENTIMIENTO

El tratamiento descrito se sustenta en las siguientes bases y condiciones:

- a) La base jurídica del tratamiento es el consentimiento del/de la Artista (art. 6.1.a RGPD), así como su autorización expresa para el uso de su imagen conforme a la Ley Orgánica 1/1982.
- b) El consentimiento se presta de forma libre, específica, informada e inequívoca, mediante la firma del presente documento, que constituye una clara acción afirmativa.
- c) El/La Artista declara ser mayor de edad y disponer de capacidad suficiente para otorgar este consentimiento en su propio nombre.
- d) El consentimiento es revocable en cualquier momento, sin que la retirada afecte a la licitud del tratamiento realizado con anterioridad a la misma, conforme a la Cláusula Décima.

CLÁUSULA SEXTA. — PUNTOS QUE AUTORIZA EXPRESAMENTE EL/LA ARTISTA

6.1. Publicación de imágenes y vídeos de sus obras. El/La Artista autoriza la reproducción y publicación de fotografías y vídeos de sus obras en los medios y soportes indicados en la Cláusula Cuarta. ☐ SÍ AUTORIZA ☐ NO AUTORIZA

6.2. Publicación de su imagen personal (fotografías y vídeos en los que aparezca). El/La Artista autoriza la captación y publicación de fotografías y vídeos en los que aparezca su rostro o figura. ☐ SÍ AUTORIZA ☐ NO AUTORIZA

6.3. Publicación de su voz y declaraciones. El/La Artista autoriza la grabación y publicación de su voz, entrevistas, citas y testimonios en contenidos audiovisuales de la Galería. ☐ SÍ AUTORIZA ☐ NO AUTORIZA

6.4. Difusión en redes sociales y etiquetado. El/La Artista autoriza la difusión de los contenidos anteriores en los perfiles de la Galería en redes sociales, incluyendo su mención o etiquetado en las publicaciones. ☐ SÍ AUTORIZA ☐ NO AUTORIZA

6.5. Uso en comunicaciones y campañas promocionales. El/La Artista autoriza el uso de los contenidos en newsletters, catálogos digitales y campañas de publicidad (digital o impresa) en línea o físicas con fines de promoción. ☐ SÍ AUTORIZA ☐ NO AUTORIZA

CLÁUSULA SÉPTIMA. — ÁMBITO TERRITORIAL, TEMPORAL Y PLAZO DE CONSERVACIÓN

7.1. La autorización se concede para su uso en todo el mundo, dado el carácter global de internet y de las redes sociales, sin limitación territorial.

7.2. La autorización tiene carácter indefinido mientras se mantenga la relación de colaboración entre las Partes y no se revoque el consentimiento. Una vez revocado o finalizada la relación, la Galería dejará de realizar nuevas publicaciones.

7.3. Los datos personales se conservarán mientras el consentimiento no sea revocado y, tras su revocación, durante los plazos legalmente exigibles para atender posibles responsabilidades, transcurridos los cuales serán suprimidos o anonimizados.

7.4. El/La Artista reconoce y acepta que, una vez publicados los contenidos, su difusión, compartición o réplica por terceros usuarios en el entorno digital puede quedar fuera del control efectivo de la Galería, que únicamente responde de los contenidos publicados en sus propios medios y soportes.

7.5. Tras la revocación del consentimiento, la Galería retirará de sus medios y soportes propios, en un plazo razonable, los contenidos que permitan identificar al/a la Artista, sin perjuicio de las copias de seguridad y de las obligaciones legales de conservación.

CLÁUSULA OCTAVA. — DESTINATARIOS Y CESIÓN A TERCEROS

8.1. La Galería no cederá ni comunicará los datos personales del/de la Artista a terceros, salvo obligación legal o salvo a los proveedores de servicios que actúen como encargados del tratamiento (alojamiento web, plataformas de redes sociales, herramientas de envío de comunicaciones), debidamente sujetos a las obligaciones del RGPD.

8.2. El/La Artista es informado/a de que la publicación de contenidos en redes sociales implica que dichas plataformas, en su condición de responsables o corresponsables, traten los datos conforme a sus propias políticas de privacidad y condiciones de uso, pudiendo ubicar sus servidores fuera del Espacio Económico Europeo. La Galería utilizará únicamente plataformas que ofrezcan garantías adecuadas para dichas transferencias internacionales.

8.3. La Galería se compromete a acreditar siempre la autoría del/de la Artista en cualquier reproducción o comunicación pública de su imagen o de sus obras.

8.4. Los datos personales y contenidos del/de la Artista se alojan en infraestructura de computación en la nube, mediante servidores de alojamiento y servicios de base de datos prestados por proveedores que actúan como encargados del tratamiento (servidores de alojamiento de Amazon Web Services, EC2, y servicio de base de datos Turso), debidamente sujetos a las obligaciones del artículo 28 del RGPD mediante el correspondiente contrato de encargo de tratamiento. Dichos servidores y bases de datos se encuentran ubicados dentro del Espacio Económico Europeo, por lo que el alojamiento de los datos no implica transferencia internacional de los mismos fuera del Espacio Económico Europeo.

CLÁUSULA NOVENA. — GRATUIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

9.1. La autorización para el uso de la imagen y los contenidos del/de la Artista se concede con carácter gratuito, sin que su otorgamiento genere derecho a contraprestación económica alguna a su favor por las publicaciones realizadas con la finalidad de promoción descrita.

9.2. El/La Artista conserva en todo momento la titularidad plena de los derechos de propiedad intelectual sobre sus obras. La presente autorización constituye una licencia no exclusiva y gratuita para reproducir y comunicar públicamente las imágenes con la finalidad de promoción, sin que implique cesión de la titularidad de tales derechos.

9.3. El/La Artista garantiza ser titular de los derechos sobre los contenidos que facilite a la Galería y que dichos contenidos no vulneran derechos de terceros.

9.4. La Galería se compromete a no alterar los contenidos de forma que se desvirtúe su sentido o se menoscabe la reputación profesional del/de la Artista.

9.5. Lo dispuesto en esta cláusula se entiende sin perjuicio de los derechos morales de autor, que son irrenunciables conforme a la legislación de propiedad intelectual.

9.6. La revocación del consentimiento por el/la Artista no afectará a la titularidad de sus derechos de propiedad intelectual, que permanecerán íntegros en todo momento.

CLÁUSULA DÉCIMA. — DERECHOS DEL/DE LA ARTISTA Y REVOCACIÓN

10.1. El/La Artista podrá ejercer en cualquier momento, de forma gratuita, los siguientes derechos reconocidos por el RGPD y la LOPDGDD, dirigiéndose a la Galería y acreditando su identidad:

- a) Derecho de acceso a sus datos personales.
- b) Derecho de rectificación de los datos inexactos.
- c) Derecho de supresión (“derecho al olvido”).
- d) Derecho a la limitación del tratamiento.
- e) Derecho de oposición al tratamiento.
- f) Derecho a la portabilidad de los datos.
- g) Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento previo.

10.2. El/La Artista podrá solicitar la retirada de cualquier contenido publicado y, si considera que sus derechos han sido vulnerados, presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

CLÁUSULA UNDÉCIMA. — SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

11.1. La Galería se compromete a aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar la seguridad de los datos personales y de los contenidos del/de la Artista, y a tratarlos de forma confidencial conforme al RGPD y a la LOPDGDD.

11.2. La Galería garantiza que el personal con acceso a los datos cumple el deber de confidencialidad, que se mantendrá incluso tras la finalización de la relación entre las Partes.

CLÁUSULA DUODÉCIMA. — LEGISLACIÓN APLICABLE Y FUERO

12.1. El presente contrato se registrará e interpretará conforme a la legislación española.

12.2. Para cuantas cuestiones litigiosas pudieran derivarse del presente documento, las Partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Salamanca.

El/La Artista declara que ha leído y comprendido la totalidad del presente documento, que ha sido informado/a de manera clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos personales y el uso de su imagen en los términos aquí expuestos, y que presta su consentimiento de forma libre, específica, informada e inequívoca mediante la firma de este.

Y en prueba de conformidad y de prestación del consentimiento, las Partes firman el presente documento por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados a continuación.

En _____, a ____ de _____ de 20____.

Por la Galería:

Por el/la Artista:

Fdo.: D. Alejandro Galache Corredera
En calidad de Administrador
140D Servicios Dlgitales S.L.

Fdo.: D./Dña. [NOMBRE]
NIF/NIE: [NIF]